



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
Sezione Lavoro

Il Giudice designato dr. Alessio DI PIETRO,
nella causa di I Grado iscritta al n. **R.G. 1954/2023** vertente

TRA

Parte_1 (nata in Romania il 3.5.1969), elettivamente domiciliata in
Fonte Nuova (RM), via dei Pini n. 27, presso lo studio dell'Avv. Rico Di Gennaro,
che la rappresenta e difende giusta procura in atti

- ricorrente -

E

Controparte_1

- convenuta contumace -

NONCHE' NEI CONFRONTI DI

CP_2 in persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore, elettivamente
domiciliato in Tivoli, via di Villa Adriana 140, presso lo studio dell'Avv. Federica
Roiter, rappresentato e difeso dall'Avv. Simona Miglio virtù di procura generale in
atti

convenuto

all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 15 dicembre 2024, ha pronunciato
la seguente sentenza

DISPOSITIVO

condanna *Controparte_1* al pagamento, in favore di *Parte_1* [...], della somma di € 941,41, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione al saldo;

condanna *Controparte_1* alla regolarizzazione della posizione contributiva della ricorrente mediante il versamento dei contributi dovuti sulla retribuzione spettanti dall'assicurata nel periodo dal 7.6.2022 al 10.12.2022;

condanna *Controparte_1* a rimborsare in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente le spese di lite che si liquidano in € 641,00, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa;

condanna *Controparte_1* a rimborsare in favore dell'*CP_2* le spese di lite che si liquidano in € 321,00, oltre accessori di legge.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Dalla documentazione in atti risulta che *Parte_1* è stata assunta alle dipendenze di *Controparte_1* in data 7.6.2022, per svolgere le mansioni di collaboratrice domestica inquadrata al livello 3 Super del CCNL lavoratori domestici con orario di 25 ore settimanali (vedi contratto di assunzione, denuncia del rapporto all'*CP_2* prospetto paga di giugno 2022).

Con il presente ricorso, la *Pt_1* ha sostenuto di essere ancora creditrice nei confronti della *CP_1* per la somma di euro 941,41 per differenze retributive relative a paga base, 13° e TFR. Ha lamentato, inoltre, il mancato versamento dei contributi per l'intero periodo lavorativo.

La parte convenuta *CP_1* è rimasta contumace, nonostante la ritualità della notifica del ricorso.

Si è invece costituito l'*CP_2* il quale ha confermato che il datore di lavoro non ha effettuato alcun versamento contributivo riferito al rapporto in esame.

Disposto l'interrogatorio formale della convenuta (che è andato deserto), all'odierna udienza la causa è stata discussa e viene decisa con la presente sentenza.

La domanda è fondata.

Deve rilevarsi che l'esistenza del rapporto di lavoro intercorso tra le parti in causa risulta dalla documentazione in atti.

Tuttavia, non risulta che alla ricorrente siano stati erogati gli emolumenti retributivi qui rivendicati, i quali trovano precipuo referente normativo nella contrattazione collettiva richiamata e prodotta dalla difesa della ricorrente.

In particolare, a fronte del dedotto mancato pagamento delle voci retributive costituite dalle mensilità aggiuntive e dal tfr, la convenuta avrebbe dovuto dimostrare di aver provveduto ad effettuare il pagamento di tali crediti, così adempiendo alle obbligazioni contrattuali a suo carico.

In difetto di costituzione della CP_1 , tale prova non è stata fornita.

Inoltre, la ricorrente ha allegato di aver ricevuto una retribuzione mensile di euro 600,00, inferiore a quella riportata nella tabella dei minimi retributivi in atti relativamente all'inquadramento posseduto dalla Pt_1 . Anche sul punto la CP_1 , rimanendo contumace, non ha mosso contestazioni.

Ulteriori elementi di conferma dei fatti allegati si desumono, poi, dalla mancata risposta all'interrogatorio formale della convenuta.

Si rammenta che, qualora il lavoratore agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti, ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe sul datore di lavoro l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione e, quindi, dell'estinzione della l'obbligazione retributiva a suo carico.

Per dette voci, al ricorrente spetta la somma indicata in ricorso determina sulla base delle tabelle retributive di cui al contratto collettivo applicabile al rapporto in esame

In definitiva, la convenuta va condannata a pagare al ricorrente la somma complessiva di euro 961,41, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione al saldo.

Inoltre, la CP_1 va condannata al versamento dei contributi previdenziali dovuti in relazione all'intercorso rapporto di lavoro, atteso che l'CP_2 ha confermato l'assenza di versamenti sulla posizione assicurativa della lavoratrice.

In applicazione del principio della soccombenza, le spese processuali vanno interamente poste a carico della CP_1 , liquidate in dispositivo tenendo conto del valore della controversia e della posizione marginale dell'CP_2

Tivoli, 15.10.2024

Il Giudice

Alessio Di Pietro